

1500819-06.2020.8.26.0536

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Rodrigo Pinati da Silva

Comarca: Cubatão

Foro: Foro de Cubatão

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 17/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2067900/2020 - DEL.POL.CUBATÃO, 10492944 - DEL.POL.CUBATÃO, 321/20/202 -

DEL.POL.CUBATÃO, 2067900 - DEL.POL.CUBATÃO, 321/20/202 - DEL.POL.CUBATÃO

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cubatão

Foro de Cubatão

2ª Vara

Av. Joaquim Miguel Couto, 320, Cubatão-SP - cep 11500-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500819-06.2020.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500819-06.2020.8.26.0536

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2067900/2020 - DEL.POL.CUBATÃO, 10492944 - DEL.POL.CUBATÃO, 321/20/202 -

DEL.POL.CUBATÃO, 2067900 - DEL.POL.CUBATÃO, 321/20/202 - DEL.POL.CUBATÃO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANTONIO GOMES DA SILVA

Juiz de Direito: Dr. Rodrigo Pinati da Silva

Vistos.

I - RELATÓRIO

O Ministério Público do Estado de São Paulo, por meio de seu representante legal, em exercício nesta Comarca, no uso de suas atribuições legais, com base em incluso auto de inquérito policial, ofereceu denúncia contra ANTONIO GOMES DA SILVA, tendo-o por incurso no art. 155, caput, do Código Penal, imputando-lhe os seguintes fatos: "no dia 12 de março de 2020, às 3h15, na Avenida Nove de Abril, nº. 2.193, Distrito Industrial, nesta cidade e comarca de Cubatão, ANTONIO GOMES DA SILVA, qualificado às fls. 05, subtraiu, para proveito próprio, 06 (seis) desodorantes, marca Rexona, avaliado, cada um, em R\$ 14,99 (catorze reais e noventa e nove centavos), pertencentes à Farmácia Droga Raia." [fls. 89/91].

Recebida a denúncia em 27 de janeiro de 2022 [fls. 92/93], o réu foi citado [fls. 117/118].

Prejudicada audiência de suspensão condicional do processo dada a ausência do réu [fls. 131], pelo Ministério Público foi requerido o "regular prosseguimento da ação penal" [fls. 135].

II – FUNDAMENTAÇÃO

Desde logo, a pretensão punitiva é improcedente.

Embora a prova dos autos comprove a materialidade do fato – pelo termo de declarações [fls. 04], Boletim de Ocorrência [fls. 06/08], auto de exibição/apreensão/entrega [fls. 09], auto de reconhecimento [fls. 10] e sua autoria, o fato é atípico.

O princípio da insignificância (ou bagatela) orienta interpretação restritiva da tipicidade penal em seu âmbito material, pela via judicial, conciliando a segurança jurídica sistêmica com a política de criminalização de condutas que efetivamente lesem ou exponham a perigo bens jurídicos tutelados em tipos penais.

Objetivamente, a orientação jurisprudencial está consolidada no sentido de que a incidência do princípio da insignificância pressupõe a concomitância de alguns vetores.

Confira-se: “(...) O PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA QUALIFICA-SE COMO FATOR DE DESCARACTERIZAÇÃO MATERIAL DA TIPICIDADE PENAL. - O princípio da insignificância – que deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal – tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, examinada esta na perspectiva de seu caráter material. Doutrina. Precedentes. Tal postulado – que considera necessária, na aferição do relevo material da tipicidade penal, a presença de certos vetores, tais como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada – apoiou-se, em seu processo de formulação teórica, no reconhecimento de que o caráter subsidiário do sistema penal reclama e impõe, em função dos próprios objetivos por ele visados, a intervenção mínima do Poder Público” [HC n. 115.246/MG, Rel. Ministro Celso de Mello, 2ª T., DJe 26/6/2013]; “[...] 7. É possível listar diretrizes de aplicação do princípio da insignificância, a saber: a) da perspectiva do agente, a conduta, além de revelar uma extrema carência material, ocorre numa concreta ambiência de vulnerabilidade social do suposto autor do fato; b) do ângulo da vítima, o exame da relevância ou irrelevância penal deve atentar para o seu peculiarmente reduzido sentimento de perda por efeito da conduta do agente, a ponto de não experimentar revoltante sensação de impunidade ante a não-incidência da norma penal que, a princípio, lhe favorecia; c) quanto aos meios e modos de realização da conduta, não se pode reconhecer como irrelevante a ação que se manifesta mediante o emprego de violência ou ameaça à integridade física, ou moral, tanto da vítima quanto de terceiros. Reversamente, sinaliza infração de bagatela ou penalmente insignificante aquela que, além de não se fazer acompanhar do 'modus procedendi' que estamos a denunciar como intolerável, revela um atabalhoamento ou amadorismo tal na sua execução que antecipa a sua própria frustração; isto é, já antecipa a sua marcante propensão para a forma não mais que tentada de infração penal, porque, no fundo, ditadas por um impulso tão episódico quanto revelador de extrema carência econômica; d) desnecessidade do poder punitivo do Estado, traduzida nas situações em que a imposição de uma pena se autoevidencie como tão despropositada que até mesmo a pena mínima de privação liberdade, ou sua conversão em restritiva de direitos, já significa um desbordamento de qualquer ideia de proporcionalidade; e) finalmente, o objeto material dos delitos patrimoniais há de exibir algum conteúdo econômico, seja para efetivamente desfalcar ou reduzir o patrimônio da vítima, seja para ampliar o acervo de bens do agente”. [HC n. 109.134/RS, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª T., DJe 1º/3/2012].

No Superior Tribunal de Justiça há precedentes reportando padrão em dinheiro inferior a 20% do salário mínimo da época dos fatos. Nesse sentido: “HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE RECURSO ESPECIAL. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. FURTO. VALOR DA RES FURTIVA SUPERIOR A 20% DO SALÁRIO MÍNIMO À ÉPOCA DOS FATOS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. ATIPICIDADE MATERIAL. NÃO RECONHECIMENTO. WRIT NÃO CONHECIDO” [HC 331.548/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, 6ª T., DJe 30/9/2015].

No caso, o bem objeto de subtração foi avaliado em R\$89,94, valor equivalente a 8,61% do salário mínimo nacional vigente à época dos fatos [salário mínimo da

época].

Assim sendo, a conduta praticada pelo réu, possuidor de bons antecedentes, insere-se na concepção de crime de bagatela, atraindo a incidência do mencionado princípio da insignificância, ressaltando-se que o Direito Penal não deve cuidar de situações em que não se vislumbra uma expressiva lesividade ou ameaça de lesão ao bem jurídico, porquanto estar-se-ia violando a lógica da sistemática penal, calcada no princípio da intervenção mínima e seus subprincípios, o da subsidiariedade e da fragmentariedade.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, ABSOLVO o réu ANTONIO GOMES DA SILVA, da prática do crime tipificado no art. 155, caput, do Código Penal, com fundamento no art. 386, III, do Código de Processo Penal, julgando extinto o presente feito.

Sem custas.

Fixo os honorários advocatícios ao patrono do réu, nos termos do Convênio PGE/OAB, no percentual parcial [33%], liberando-se 70% (setenta por cento) em caso de recurso.

Decorrido o prazo para o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, observadas as formalidades legais.

Ciência ao MP.

P.I.C. Cubatão, 17 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA